

עין משפט
נר מצוה

לא א מיי פֿירא מהל' טומאה נרעט הל"א סגנ עשין ללו רלו: **לב** ג מיי פֿיר מהל' סוטה הל"ב:

לג ד מיי שט פֿירא הל"ג: **לד** ה מיי פֿיט מהל' פרה אדומה הל"א סגנ עשין רלג:

לה ו מיי פֿיד מהל' יוסט וחסלה הל' ז סגנ עשין נב טויע' אה"ע סיי קסט סעי' לח ובסדר חסלה סעי' נג ובפירוש סדר חסלה סעי' עו עז עמ:

לו ז מיי פֿירא מהל' טומאה נרעט הל"א סגנ עשין ללו רלו:

לז ח מיי פֿיד מהל' סוטה הל"ב: **לח** ט י מיי פֿיט מהל' פרה אדומה הל"א סגנ עשין רלג:

תורה אור השלם

- וְהָיָה בַּיּוֹם הַשְּׂבִיעִי יִגְלַח אֶל כָּל שְׂעִירֹת אֶת רֹאשׁוֹ וְאֶת זָקְנוֹ וְאֶת גִּבּוֹת עֵינָיו וְאֶת כָּל שְׂעִירֹת יִגְלַח וַיִּבְכֶּס אֶת בְּגָדָיו וַיְרֻחֵץ אֶת בִּשְׂרוֹ בַּמִּיִּם וַיִּקְרָא יְיָ ט וַיִּלְקַח אֶת עֹץ הָאֵזָר וְאֶת הָאָבֶב וְאֶת הַחֶפֶר הַחֹלֶטֶת וְאֶת הַחֶפֶר הַדָּוָה וַיִּקְבֹּץ אֹתָם בְּכַסִּים הַצֶּפֶר הַשְּׂחֻקָּה וּבְכֵמִים דְּהָרִים וַהֲרֹץ אֶל הַפִּיֹת שִׁבְעָה פָּנִימָם:

ויקרא יד נא
וַיַּחֲסֹת אֶת הַצֶּפֶר הָאֲחֻזָּת אֶל כָּל בְּלִי גִזְל מִמֶּה חַיִּים: ויקרא יד נ
וַיִּקְרָא לִשְׁמֹא מַעֲפֵר שְׂרֹפֹת הַחֻשָּׁתֹת וַתֵּן עָלָיו מִמֶּה חַיִּים לֹא כָלִי: במדבר יט יז

תוספות שאנץ
מביא רקבוביות ירק ומקדש (רקטיות) [רקבוביות] וירק הוא דהוי עפר כו'. ולא גרס ואלא היה אפי"ה. נראה הטעם משום דקא בעי מאי חיי עלה ומייתי עלה חיי"ש משמע שבא להוסיף האמת מיהו בדבך אין למחוקו למצניזי בכמה קמורות דבעי מאי חיי עלה ומיהו ליה ולא פשיטא חיי לוג על מ"ש חיים ולי"ג חצי לוג דהבא משמע דלא בעי אלא רביעית. וי"ל דשפיר גרסי' ליה הנהם חצי לוג ונעמיד כרבנן כ"י ישמעאל דהכא דס"ל דבעי בסוטה חצי לוג ויולי' מצורע מסוטה מג"ש דכלי כלי. ולא בהם וכמה רביעית. פ' ב' מרות סתם לן ג' נהא פ' דר' יהודה דאמר רבי חצי לוג לסוטה ורבי' למצורע אלמא משמע דלא ילפי' להו מהדרי' וכן משמע בבבוי פ' ג' מינין דקא חשיב עשר רביעיות וקחשיב רביעית דמצורע ופרי' התם האזכא נמי רבי' דסוטה ומשני בפלוגתא לא קא מיירא אלמא משמע ולי"א דמצורע מרקא חשיב גבי רבי'

מן העשר רביעיות ולא ילפי' מצורע מסוטה על כן ל"ג במשניות חצי לוג כדפרושי': וכי עפר היא והלא אפר היא. אע"ג דאמריו ב"פ כסוי היום נדבקה להו לב"ה מהבא שמכסין באפר משום דאפר אקרי עפר ולא אמרי דשינה לר"ש דהבא מ"מ לא משני הקרא לקרות אפר עפר ואין הלשון משמע כן. מה מצינו בכל מקום מכשיר למעלה בתורה עפר הוא המכשיר

מוז:

מאי הוי ע"ה. תימה מאי קא צעי כיון דלאו שזירא הוה אס כן תפשוט וי"ל דלא איתצבירי להו האז דשיירא אי משום טעמא כדפריי' ולאו שזירא הווא אי משום דמגא נחת לשזירא: **בבב"א** מים שדם צפור ניכר בהם ובמה רביעית ורבנן ההוא לגופיה. קשיאל לרבי

הכא אמר דרבנן פליגי עלה וצפ' ג' מינין (מזיר דף גה). קא חשיב ליה צדי עשר רביעיות ממשא חזיריתא וקא פריך התם ותו ליכא והא איכא ומייתי מתניין דהכא היה מציא פיילי של חרס וכו' ומשני בפלוגתא לא קא מיירי והא דמזורע נמי פלוגתא היא וקא חשיב ליה וגרסא דהא פלוגתא דהכא לא דמיא לפלוגתא דמייתי התם כגון נוטלין לידים לאחד ואפילו לשנים ור' יוסי דפליג התם צפ"ק דמסכת ידים (מ"א) ואמר לא סגי ליה לשנים צרביעית דצעי לאחרון נמי רביעית וכן צמתנימין היה מציא פיילי של חרס דת"ק דרבי יהודה לא סגי ליה צרביעית וכן גבי ציטול מי גרלים דקאמר תנא קמא כל שהוא אצל הכא רבנן מודו צפחות מרביעית לא אפשר ואי צעי סגי צרביעית מיהו לכתמילה מציא חלי לוג דתתן צרש פרך י"ד דמסכת נגעים כי"ד מטהרין את צמתנימין היה מציא פיילי של חרס חדשה ונותן לתוכה י' חלי לוג מים חיים והא דתתן צפ' שמי מדות (מנחות דף פח). רביעית מה היתה משמשת ו' רביעית מים למזורע ר' ישמעאל היא: **בבב"א** מים שדם ניכר בהם ובמה רביעית. ואי"ת וכי אינו ניכר ציותר מרביעית והא תנן צפ"ז דמסכת מקואות (מ"א) ומייתי לה בגמרא צכמה דוכתי צשיליה פ"ק דשחיטת חולין (דף כו.) וצפ"ק דמכות (דף ג' א' לוגין מים שנפל לתוכן קורטוב י"ן ומראיהן כמראה י"ן אלמא דאפילו י"ן ניכר צג' לוגין וכ"ש דסדומק טפי י"ל ניכר דקאמר משמטו של דס ולאו צשניו מראה דעלמא (מ"ר) והשתא לא תיקשה מה שהיה תמיה רצי נמי מהא דקאמרינן צהקומן צצה (מנחות דף כג.) ופרק גיד הנשה (חולין דף נח:.) לרבי יהודה דיליף למין צמיו דאינו צטל ממאי דכתיב ולקח מדם הפר ומדם השעיר הדבד ידוע שדמו של פר מרובה משל שעיר אלמא דמין צמיו לא צטיל ורבנן אמרי עולין אין מצטטין זה את זה והא הכא דהוה מין שלא צמינו והדבד ידוע שהמים מרובין על הדס ואפילו הכי כתיב צדס וי"ל כיון * דממשותו ניכר הרי הוא צעין: **קמננה** ונדרחית מפני המים מהו. תימה אלינא דמאן קא מיציעאל ליה אי לרבי ישמעאל שטאט דפסול דהא צעי שיהא דס צפור ניכר אי לרבנן הא לא קפדי * אהיכר מים וגרסא דהא צעיא לא

לשון ספיקא אלא שהיה תמיה על דברי ר' ישמעאל דאמר רביעית לעולם דס צפור ניכר צהו והא פעמים שאינו ניכר שהמים מדחין אותו

כגון קטנה ופעמים שאין המים ניכרין כגון גדולה והיכי קים לרבנן לשעוריה צצפור שיהא דמה ניכר לעולם צרביעית דומיא דפ"ק דר"ה (דף יג.) דאמר ליה רבי ירמיה לרבי זירא מי קים להו לרבנן צין שלש לפחות משלש אמר ליה לאו אמיינא לך לא תפיק נפשך לצר מהלכתא וכו': **ש"ינדה** הבתוב במשמעו. תימה לרבי וכי שניוי הוא שנקרא אפר עפר והכתיב (מלכים ז כג) וישרף אותה בגחל תקדון וידק לעפר וכן ואכות אותו טחון היטב עד אשר דק לעפר (דברים ט) וי"ל אותן שלא נעשית אפר ע"י שריפה אלא צריכין כמישה נקראין עפר אצל פרה עיקר מלות שריפתה לאפר אע"פ שאס היו שס אודין היו כותשין אותם כדאייתא צצפרי וכדתנן צפ"ג דפרה נשרפה חוצטין אותה צמקלות משום אודין שלא נעשו אפר מיהו עיקר מלות שריפתה לאפר הוא: **ש"ינדה** הבתוב במשמעו. תימה וכי מפני כך שינה והאמר צפרק כיסוי הדס (חולין דף פח:) דלכך שינה אלינא דצ"ה ללמד שאפר נקרא עפר וי"ל תרתי שמע מינה: האלות

היה מביא פרק שני סוטה

כדלעת מני. הא דקמני מגלחו תגלחת שניה כראשונה רצי עקיבא היא: **מאי הוה עלה**. דצעין דלעיל [ע"ה] אס אין שם עפר מהו שיתן שם אפר: ה"ג **מביא רקבוצים ירק ומקדש רקבוצים ירק הוא דהוי עפר וכו'** ולא גרס ולא היא: **ומקדש**. נותנו ו^א צמקום והמקום מקדשו וחזרו ונטלו ונותנו למים: **עפר סוטה**. דכתיב (צמדבר ה) אל המים שיראה עליהן מדללא כתיב ו^ב צמים: **ורוק יצמה**. לעיני הזקנים דכתיב לעיני הזקנים וחללה וירקה (דברים כה:) ו^א **ואפר פרה**. דגזירה שזה גמירי מהדדי עפר סוטה ואפר פרה דלקמן: **אף דס צפור**. של מזורע שזחטו אל כלי חרס על מים חיים וצריך שלא יתן מים אלא כשיעור שיהא דס צפור ניכר צהן: **ס"ל מים גרס**. ולא גרס צמים דהא על המים החיים כתיב צקרא: **וכמה סן רביעים**. כדמפרש לקמן: ו^א **צפור דרוה**. שיערו חכמים שאין צמיה גדולה שמדחה את המים ולא קטנה שנדחת מפני המים שהן רביעית: **אטניול צדס ובמים**. ואפי' אין ניכר: **קרא אחרינא כתיב**. שזחטו לתוך המים והרי הן מעורבין מעיקרא: **ולינקטינהו לוורידים**. יאחזו צין אצבעותיו שלא יא' מהן דס: **גדולה ומדחת את המים**. שאין מים ניכר מפני רוב הדס: **לא תפיק נפשך לצר מהלינא**. כל דברי חכמים שנקצעו אל מהרהר אחריהן: **הקדים עפר למים צסוטה פסול**. כדכתיב ונתן אל המים^א אלמא מים צרישא וככתיב ועשה לה הכהן את כל המורה האחת^ב דצעין כקדר הכתוב צפרשה: **מה לפלן**. צסוטה מזכות לכתמילה עפר אל המים כדכתיב צה אף כאן צפרה עפר אל המים מזכותו כן לכתמילה ולא תימא ונתן עליו דוקא דמשמע עפר לכתמילה: **ומה כאן**. צפרה הקדים עפר למים כשר כדמפרש ואזיל: **והסס מנין**. גבי פרה דאס הקדים עפר למים כשר: **מים חיים אל כלי**. משמע מים לצד הכלי ולא עפר חוץ צינתיים: **ורבנן**. דאמרי לעיל צסוטה הקדים עפר למים פסול אמרי לך צפרה נמי פסול דאל כלי דוקא דמשמע מים צרישא והא דכתיב ונתן עליו מים^א לערבן לאחר שנתן ואפר אל המים צריך להפך המים עליו ולערבן: ה"ג **ואימא עליו דוקא אל כלי שספא חיותן ככלי**. ואימא עליו דוקא שיהא עפר תמילה. והא דכתיב מים חיים אל כלי לאו למימרא שיכו המים לצד הכלי אלא למימר שיהא חיותן ככלי שלא יטול מן המעטין ככלי אחר ויתן לתוך זה אלא ככלי זה זה יצאצס מן המעטין: **מה מצינו צכל מקום**. צסוטה: **מכשיר למעלה**. עפר הוא המכשיר את המים לצדוק אותה וכן דס צפור של להזאה אף כאן עפר מכשיר את המים: **מתני'**

הא דקמני מגלחו תגלחת שניה כראשונה רצי עקיבא היא: **מאי הוה עלה**. דצעין דלעיל [ע"ה] אס אין שם עפר מהו שיתן שם אפר: ה"ג **מביא רקבוצים ירק ומקדש רקבוצים ירק הוא דהוי עפר וכו'** ולא גרס ולא היא: **ומקדש**. נותנו ו^א צמקום והמקום מקדשו וחזרו ונטלו ונותנו למים: **עפר סוטה**. דכתיב (צמדבר ה) אל המים שיראה עליהן מדללא כתיב ו^ב צמים: **ורוק יצמה**. לעיני הזקנים דכתיב לעיני הזקנים וחללה וירקה (דברים כה:) ו^א **ואפר פרה**. דגזירה שזה גמירי מהדדי עפר סוטה ואפר פרה דלקמן: **אף דס צפור**. של מזורע שזחטו אל כלי חרס על מים חיים וצריך שלא יתן מים אלא כשיעור שיהא דס צפור ניכר צהן: **ס"ל מים גרס**. ולא גרס צמים דהא על המים החיים כתיב צקרא: **וכמה סן רביעים**. כדמפרש לקמן: ו^א **צפור דרוה**. שיערו חכמים שאין צמיה גדולה שמדחה את המים ולא קטנה שנדחת מפני המים שהן רביעית: **אטניול צדס ובמים**. ואפי' אין ניכר: **קרא אחרינא כתיב**. שזחטו לתוך המים והרי הן מעורבין מעיקרא: **ולינקטינהו לוורידים**. יאחזו צין אצבעותיו שלא יא' מהן דס: **גדולה ומדחת את המים**. שאין מים ניכר מפני רוב הדס: **לא תפיק נפשך לצר מהלינא**. כל דברי חכמים שנקצעו אל מהרהר אחריהן: **הקדים עפר למים צסוטה פסול**. כדכתיב ונתן אל המים^א אלמא מים צרישא וככתיב ועשה לה הכהן את כל המורה האחת^ב דצעין כקדר הכתוב צפרשה: **מה לפלן**. צסוטה מזכות לכתמילה עפר אל המים כדכתיב צה אף כאן צפרה עפר אל המים מזכותו כן לכתמילה ולא תימא ונתן עליו דוקא דמשמע עפר לכתמילה: **ומה כאן**. צפרה הקדים עפר למים כשר כדמפרש ואזיל: **והסס מנין**. גבי פרה דאס הקדים עפר למים כשר: **מים חיים אל כלי**. משמע מים לצד הכלי ולא עפר חוץ צינתיים: **ורבנן**. דאמרי לעיל צסוטה הקדים עפר למים פסול אמרי לך צפרה נמי פסול דאל כלי דוקא דמשמע מים צרישא והא דכתיב ונתן עליו מים^א לערבן לאחר שנתן ואפר אל המים צריך להפך המים עליו ולערבן: ה"ג **ואימא עליו דוקא אל כלי שספא חיותן ככלי**. ואימא עליו דוקא שיהא עפר תמילה. והא דכתיב מים חיים אל כלי לאו למימרא שיכו המים לצד הכלי אלא למימר שיהא חיותן ככלי שלא יטול מן המעטין ככלי אחר ויתן לתוך זה אלא ככלי זה זה יצאצס מן המעטין: **מה מצינו צכל מקום**. צסוטה: **מכשיר למעלה**. עפר הוא המכשיר את המים לצדוק אותה וכן דס צפור של להזאה אף כאן עפר מכשיר את המים: **מתני'**

הא דקמני מגלחו תגלחת שניה כראשונה רצי עקיבא היא: **מאי הוה עלה**. דצעין דלעיל [ע"ה] אס אין שם עפר מהו שיתן שם אפר: ה"ג **מביא רקבוצים ירק ומקדש רקבוצים ירק הוא דהוי עפר וכו'** ולא גרס ולא היא: **ומקדש**. נותנו ו^א צמקום והמקום מקדשו וחזרו ונטלו ונותנו למים: **עפר סוטה**. דכתיב (צמדבר ה) אל המים שיראה עליהן מדללא כתיב ו^ב צמים: **ורוק יצמה**. לעיני הזקנים דכתיב לעיני הזקנים וחללה וירקה (דברים כה:) ו^א **ואפר פרה**. דגזירה שזה גמירי מהדדי עפר סוטה ואפר פרה דלקמן: **אף דס צפור**. של מזורע שזחטו אל כלי חרס על מים חיים וצריך שלא יתן מים אלא כשיעור שיהא דס צפור ניכר צהן: **ס"ל מים גרס**. ולא גרס צמים דהא על המים החיים כתיב צקרא: **וכמה סן רביעים**. כדמפרש לקמן: ו^א **צפור דרוה**. שיערו חכמים שאין צמיה גדולה שמדחה את המים ולא קטנה שנדחת מפני המים שהן רביעית: **אטניול צדס ובמים**. ואפי' אין ניכר: **קרא אחרינא כתיב**. שזחטו לתוך המים והרי הן מעורבין מעיקרא: **ולינקטינהו לוורידים**. יאחזו צין אצבעותיו שלא יא' מהן דס: **גדולה ומדחת את המים**. שאין מים ניכר מפני רוב הדס: **לא תפיק נפשך לצר מהלינא**. כל דברי חכמים שנקצעו אל מהרהר אחריהן: **הקדים עפר למים צסוטה פסול**. כדכתיב ונתן אל המים^א אלמא מים צרישא וככתיב ועשה לה הכהן את כל המורה האחת^ב דצעין כקדר הכתוב צפרשה: **מה לפלן**. צסוטה מזכות לכתמילה עפר אל המים כדכתיב צה אף כאן צפרה עפר אל המים מזכותו כן לכתמילה ולא תימא ונתן עליו דוקא דמשמע עפר לכתמילה: **ומה כאן**. צפרה הקדים עפר למים כשר כדמפרש ואזיל: **והסס מנין**. גבי פרה דאס הקדים עפר למים כשר: **מים חיים אל כלי**. משמע מים לצד הכלי ולא עפר חוץ צינתיים: **ורבנן**. דאמרי לעיל צסוטה הקדים עפר למים פסול אמרי לך צפרה נמי פסול דאל כלי דוקא דמשמע מים צרישא והא דכתיב ונתן עליו מים^א לערבן לאחר שנתן ואפר אל המים צריך להפך המים עליו ולערבן: ה"ג **ואימא עליו דוקא אל כלי שספא חיותן ככלי**. ואימא עליו דוקא שיהא עפר תמילה. והא דכתיב מים חיים אל כלי לאו למימרא שיכו המים לצד הכלי אלא למימר שיהא חיותן ככלי שלא יטול מן המעטין ככלי אחר ויתן לתוך זה אלא ככלי זה זה יצאצס מן המעטין: **מה מצינו צכל מקום**. צסוטה: **מכשיר למעלה**. עפר הוא המכשיר את המים לצדוק אותה וכן דס צפור של להזאה אף כאן עפר מכשיר את המים: **מתני'**

כסוטה עפר למעלה שהוא המכשיר את המים והי למעלה, דטלי' עלמא מודו דמלוא להקדים המים כדכתיב ונתן העפר וגו', אף כאן מכשיר למעלה. הלכך צ"ע כיסיה דקרא לגופיה וירשא לדרשה לערבן (שם).

מסורת הש"ס

א) [שנועות סו.], ב) [מוספתא פ"א ע"ש], ג) [ר"ה ג' א.], ד) תמורה יב: ע"ש [מוספתא דפרה פ"ו], ה) [נפסחים לד:], ו) צמקום פ"י צמקין, רש"י, ז) וי"ל אחר ד"ה לא תפיק, ח) [צמדבר ה,], ט) [שם], י) [צמדבר יט,], יא) [שם] ברי"ש דליחא דגרסו הכי בתשנה שם אכן לפנינו אימת רביעית וע' מו"ק מנחות פח. מים למזורע פ"י היה מציא מים שדס צפור ניכר צהס וכמו רביעית אחי כ"י ישמעאל ואי"ת כ"י וי"ל כ"י והי"א מהרש"ל.

הגהות הב"ח
א) גב' מ"ל מים כלי' ואות צ' נמחק: ב) רש"י ד"ה עפר וכו' כתיב ונתן צמים: ג) ד"ה ואפר צ"ל קודם ד"ה ורוק:

גליון הש"ס
גב' ורבנן אל כלי וכו'. עיין רש"י פסחים ד' לה ע"ה ד"ה מעלה וי"ע: תורה' מבא וכו' דבמשותו ניכר. תמזה לי הא לרנן אל צעי היכר דס. ותי' דלרשא וטנל דסס צריך לגוסה מ"מ הא הדס טנל ולא מתקיים צדס וכן לר"י נפיק דק מיתמא והא צל"ה צריך ממשות ניכר שלא יתבטל. ובטיקא קוביחם י"ל דהא דס צמיה היו אינו מינו ובצביר מ'ן דעיין שם דס עליו דהאילוץ מיידי משום דס. ודק צדס הפר דהוי מין צמיו דדין ציטול צבוי כיון דטעמן שזה: ד"ה קטנה כ"י. אהיכר מים. אהיכר דס כלי':

מוסף רש"י
לא תפיק נפשך לבד מהלינא. צבעור צממים (ר"ה ג'). גבי הקדים עפר למים. גבי סוטה. הקדים עפר שנקרקע למים ככלי (תמורה יב:). דכתיב. גבי מי מיתאל ולקחו לטמא כ"י (שם). נאמר כאן. צמי מיתאל, עפר, ונאמר כאן. צסוטה, עפר, מה צסוטה עפר על המים, דכתיב ומן העפר אשר יסיה וגו'. אף כאן צמי מיתאל עפר ע"ג מים. חו היא הכשר למזותה לכתמילה (שם). וכתיב מים חיים אל כלי. דמשמע דהמים היו נמוטין אל הכלי ולא אל העפר, דאל כלי משמע עפר כרישא פסול (שם). עליו לערבן. ונתן עליו לא למימרא דאס הקדים עפר כשר, אלא למימרא להושר שאלאזר שיתן העפר למים יערכס צאצצעו יפה ויחזיר המים שחתמיו עליו (שם). ואימא עליו דוקא. דאפר קודם למים כדכתיב ונתן עליו מים, ואל כלי להכי איתא שסתא חיותן ככלי. שלא יתללס ככלי אחר ויערס כלי זה, אלא כלי זה יתן לתוך המעטין וי"ל ק"ל וי"ל(ח)המים למוכו (שם) ומשני מה מצינו בכל מקום מכשיר למעלה. כגון

^[1] נראה דצ"ל סתם לן תנא כתי' דר"י דקאמר התם חצי לוג מים לקוטה ואעפ"כ תני התם רביעית למזורע אלמא וכו'.